

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2388/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพงษ์พิศหรือพงษ์พิทักษ์ สินมาหรือ

สิงห์มาหรือสนธิมา

จำเลย

กับพวก

จำเลย

นายวิจิตร อรามกุล ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75,76 วรรคสอง,102พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8
ทวิ วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสองและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อีกกระทง
หนึ่ง เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้จำคุก 5 ปี ฐาน
จำหน่ายให้จำคุก 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 ปีและความผิดฐานพาอาวุธ
ปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับใบ
อนุญาตตามกฎหมายอีกกระทงหนึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบท
หนักตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ให้ปรับ 1,200 บาทจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ
ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนคงปฏิเสธเฉพาะข้อหาจำหน่ายเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน และปรับ 800 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (สำนวนธุรการอันดับ 32)

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนธุรการ อันดับ 33แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคาประกัน 300,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 7แผ่นที่ 10)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ชอบแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยที่ 2 ชอบแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ